



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/198/2017
מס' תיק: 2/199/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

רשף ניהול אשקלון סנטר בע"מ		תובעת
באמצעות ב"כ: עו"ד ד. גבור-חייבי החשמונאים 100, תל אביב - יפו		
	נגד	
1. ב.ר.י.א בניה ופיתוח בע"מ		נתבעות בתיק 198/17
2. טילב חברה להשקעות ובניין בע"מ		
באמצעות ב"כ: עו"ד ירון להב הגדוד העברי 10, אשקלון		
שמואל לוי		נתבע בתיק 199/17
באמצעות ב"כ: עו"ד ירון להב הגדוד העברי 10, אשקלון		

פסק דין

העובדות הצריכות לעניין:

- ענייננו בבית המשותף ברחוב הגדוד העברי 10 באשקלון המצוי במקרקעין הידועים כגוש 1246 חלקה 10 (להלן: "**הבית המשותף**") הידוע בכינויו "אשקלון סנטר". הבית המשותף משמש למסחר וטרם נרשם כבית משותף.
- התובעת, כך על פי כתבי התביעה, היא חברת הניהול הנותנת שירותי ניהול ואחזקה לבית המשותף (להלן גם: "**רשף**").
- ביום 14.8.98 נחתם הסכם ניהול בין רשף ב.ב. ניהול ואחזקות מבנים (1998) בע"מ (להלן: "**חברת האם**") לבין אלציט בניה והשקעות בע"מ היא החברה הקבלנית שבנתה את הבית המשותף ביחד עם הנתבעת 2 (להלן: "**אלציט**" או "**חברת אלציט**"). ההסכם צורף כנספח א' לתצהיר מטעם התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/198/2017
מס' תיק: 2/199/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. על פי כתב התביעה כל אחד מרוכשי היחידות בבית המשותף חתם על הסכם הניהול מול אלציט ורשף חברת האם ולפיכך לטענתה היא מהווה "מתחזק" כמשמעו על פי סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט – 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"). דוגמא להסכם ניהול צורפה כנספח ב' לתצהיר התובעת.

הנתבעות בתיק 198/17: הנתבעת 1 (להלן גם: "**ב.ר.י.א.**"), כך על פי כתב התביעה, רכשה את חלקיה של אלציט הרשומה כבעלים של 615/1000 חלקים בבית המשותף ולטובת הנתבעת 1 נרשמה הערת אזהרה בנסח רישום המקרקעין (הסכם המכר בין הנתבעת 1 לבין אלציט צורף כנספח ד' לתצהיר מטעם התובעת). הנתבעת 2 היא בעלת הזכויות ב- 385/1000 חלקים בבית המשותף (להלן גם: "**טילב**").

על פי כתב התביעה הנתבעות הן בעלות זכויות במספר נכסים בבית המשותף ביניהם הנכסים העומדים בבסיס תביעה זו:

- יחידה בשטח 966 מ"ר בקומת המרתף.

- יחידה מס' 18 בשטח של 83.5 מ"ר בקומת הקרקע.

הנתבע בתיק 199/17: על פי כתב התביעה הוא הזכאי להירשם כבעלים בחלקים שווים ביחד עם מר ציון בוחניק ביחידה מס' 1 ו-1א' בקומת הקרקע בשטח ברוטו של 130.4 מ"ר. לטובת הנתבע נרשמה הערת אזהרה בנסח רישום המקרקעין (להלן גם: "**שמואל לוי**"). שמואל לוי הוא גם הבעלים של נתבעות 1 ו-2.

5. במסגרת תביעה 198/17 דרשה התובעת לחייב את הנתבעות 1 ו-2 ביחד ולחוד בגין חוב דמי ניהול שוטפים בסך כולל של 155,718.38 ש"ח בגין יחידה מספר 18 ובגין המרתף כדלקמן: בגין יחידה מספר 18 בשטח של 83.50 מ"ר לתקופה בין ינואר 2017 לדצמבר 2017 (12 חודשים) בסך 17,104.46 ש"ח.

בגין קומת המרתף בשטח 966 מ"ר לתקופה בין ינואר 2017 לדצמבר 2017 (12 חודשים) בסך 138,613.92 ש"ח.

6. במסגרת תביעה 199/17 דרשה התובעת לחייב את הנתבע, מר שמואל לוי ואת מר ציון בוחניק ביחד ולחוד בגין חוב דמי ניהול שוטפים בסך כולל של 105,002.04 ש"ח בגין משרד בקומת הקרקע בשטח של 130.40 מ"ר:

לתקופה שבין מרץ 2014 לדצמבר 2014 (10 חודשים) בסך 23,151.78 ש"ח.

לתקופה שבין ינואר 2015 לדצמבר 2015 (12 חודשים) בסך 27,694.15 ש"ח.

לתקופה שבין ינואר 2016 לדצמבר 2016 (12 חודשים) בסך 27,444.52 ש"ח.

לתקופה שבין ינואר 2017 לדצמבר 2017 (12 חודשים) בסך 26,711.59 ש"ח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/198/2017
מס' תיק: 2/199/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. למען שלמות התמונה יצוין כי שתי תביעות אלו (198/17, 199/17) אשר הוגשו ביום 17.12.17 הוגשו בראשיתן בנפרד והדיון בהן אוחד במסגרת החלטתי מיום 23.5.18.
8. עוד יצוין כי התביעה בתיק 199/17 הוגשה תחילה גם נגד מר ציון בוחניק, אשר מחזיק בזכויות ביחידה 1 ו1א' ביחד עם מר שמואל לוי. מר בוחניק הגיע להסכמות עם התובעת להן ניתן תוקף של פסק דין מיום 9.5.18.
9. ביום 30.5.18 התקבלה בקשת התובעת וניתן צו עיקול זמני על נכסי הנתבעים עד להכרעה בהליך העיקרי. כניסתו לתוקף של הצו הותנה בהפקדת ערבות. ערבות זו לא הופקדה מעולם ומשכך לא נרשמו העיקולים.
10. ברקע תביעה זו הליכים נוספים שהתנהלו בין הצדדים. ביום 30.4.12 ניתן פסק דינה של כב' המפקחת תמר פריאנטה במסגרתו חויבו הנתבעות 1 ו-2 לשלם לתובעת סך של 47,964 ש"ח בגין חובם כלפיה באשר להוצאות אחזקת הרכוש המשותף לשנים 2009-2011 (תיק (מפקחת רחובות) 171/10, 72/11 **רשף ניהול אשקלון סנטר נ' בריא וטילב** (לא פורסם)). בנוסף ביום 1.8.17 ניתן פסק דינה של כב' המפקחת ענתבי שרון במסגרתו חויבו הנתבעות 1 ו-2 לשלם לתובעת סכום של 598,645 ש"ח בגין חובם כלפיה באשר להוצאות החזקת הרכוש המשותף לשנים 2013-2016 (תיק (מפקחת רחובות) 26/14, 175/16 **רשף ניהול אשקלון סנטר נ' בריא וטילב** (לא פורסם)).
11. בכתבי ההגנה העלו הנתבעים טענה לפיה היה על התובעת להעביר לב.ר.י.א מחצית משכרה בגין שירותי הניהול וזאת מכוח מסמך התחייבות עליו חתומה רשף חברת האם והוא אף נחתם על ידי חברת אלציט (צורף כנספח לתצהיר הנתבעים). לטענת הנתבעים כאשר נכסי אלציט נמכרו לחברת ב.ר.י.א הומחו לטובתה כל ההסכמים וההתחייבויות לרבות הסכם הניהול וההתחייבות להעביר מחצית משכר חברת הניהול. משכך יש לקזז סכומים אלה מסכום חובה כלפי התובעת. במעמד הדיון מיום 10.6.20 הודיע ב"כ הנתבעים כי הוא חוזר בו מטענה זו. לאור האמור אינני נדרשת לדון בה.

א. תמצית טענות הצדדים:

טענות התובעת

12. לשיטת התובעת היא משמשת כ"מתחזק" בבית המשותף כמשמעו בחוק המקרקעין וזאת מכוח הסכם ניהול בין חברת אלציט לבין חברת האם מיום 14.8.98 וכן מכוח הסכמי הניהול עליהם חתמו כל רוכשי היחידות בבית המשותף (ואף מכוח החלטת בעלי הדירות מיום 16.4.04 להתקשר ישירות עם התובעת כ"מתחזק" (צורפה כנספח ג' לכתב התביעה)).
13. לשיטת התובעת הנתבעים הם סרבני תשלום סדרתיים אשר מתחמקים מתשלום חובם בגין הוצאות אחזקת הרכוש המשותף במשך שנים והדרך היחידה להיפרע מהם היא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/198/2017
מס' תיק: 2/199/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באמצעות פסקי דין. התובעת מפנה בעניין זה לעדותו של מר שמואל לוי: "אני לא רוצה לשלם דמי ניהול. לא מגיע לכם, לא רוצה לשלם. גם אין לי כסף ולא רוצה לשלם". (פרוטוקול דיון ההוכחות מיום 10.6.20 עמוד 6 שורות 32-33). וכן לפסקי הדין הקודמים שניתנו בתביעות שהתנהלו בין התובעת לנתבעות 1 ו-2. לטענתה פסק הדין של כב' המפקחת ענתבי שרון לא קוים והנתבעות ממשיכות לא לשלם את דמי הניהול.

14. באשר לטענת הנתבעים לפיה הם אינם משלמים את דמי הניהול כיון שקיימת בעיה במערכת הביוב המשותפת שפוגעת באופן חמור במרתף המצוי בבעלות הנתבעות 1 ו-2 ואשר גורמת לכך שהמרתף אינו ראוי לשימוש במשך שנים רבות, טענה התובעת כי התיקון הנדרש במערכת הביוב נובע מכשל בסיסי במבנה ואין מדובר בתחזוקה שוטפת אלא בהוצאה מיוחדת שעל בעלי הנכסים להחליט להוציאה וכן למצוא לה מקורות מימון ובעלי הנכסים בבניין הודיעו שאין בכוונתם להשתתף בעלות התיקון עד לתשלום יתרות החוב בגין דמי הניהול של הנתבעות. עוד טענה התובעת כי טענות אלו נידונו במסגרת פסק דינה של כב' המפקחת ענתבי שרון (תיקים 26/14, 172/16) בו נקבע כי חובת הנציגות לתקן את שטעון תיקון ברכוש המשותף וחובת בעלי הדירות להשתתף בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף אינן חובות התלויות זו בזו ולפיכך לא היו זכאיות הנתבעות להימנע מתשלום דמי הניהול. קביעותיה אלו של כב' המפקחת ענתבי שרון מהוות לשיטת התובעת מעשה בית דין ועל כן הנתבעות מנועות מלהעלותן שוב. התובעת מדגישה כי הנתבעים הגישו תביעה למפקחת כנגד התובעת וכנגד נציגות הבית המשותף במסגרתה דרשה לתקן את מערכת הביוב אך התביעה נמחקה מיוזמתם.

15. באשר לטענת הנתבעים לפיה על התובעת היה להיצמד להסכם הניהול בעניין שיעור דמי הניהול למ"ר ולא להעלותו טענה התובעת כי הסכום של \$2.17 למ"ר הוא הסכום שנקב בסעיף 4.2 להסכם ההתקשרות בו צוין מפורשות כי סכום זה הוא נכון לגבי השנה הראשונה בלבד. שיעור דמי הניהול הוא נגזרת של הוצאות תפעול כך שמידי שנה נערך על ידי התובעת תקציב אשר מובא לאישור הנציגות ומתקציב זה נגזר שיעור דמי הניהול למ"ר. לטענתה במסגרת פסק דינה של כב' המפקחת ענתבי שרון (תיקים 26/14, 172/16) כבר נקבע כי תעריף של \$2.17 אינו רלוונטי עוד.

16. עוד טענה התובעת כי מר שמואל לוי הודה בעדותו כי המרתף השייך לחברות שבבעלותו אכן נהנה משירותי הניהול אותם מספקת התובעת ומפנה לעדותו בדיון מיום 10.6.20:

"ש. יש מעליות בבניין?"

ת. יש מעליות בבניין הן מגיעות לקומת המרתף.

ש. אור בחדרי מדרגות יש?

ת. כן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/198/2017
מס' תיק: 2/199/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ש. שמירה הייתה בשנים הרלוונטיות?

ת. כן. " (ראו עמוד 6 שורות 39-35).

טענות הנתבעים

17. לטענת הנתבעים תביעה זו היא תולדה של הימנעות התובעת במשך שנים מלתקן את מערכת הביוב. לאור הימנעות זו נגרם למרתף נזק רב והוא איננו מושכר במשך שנים ארוכות כך שהנתבעות אינן מסוגלות לשלם את דמי הניהול. לשיטתן פסק הדין בעניין ע"א (ת"א) 204/79 שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף מרח' חן 14 פתח-תקוה (פורסם בנבו, 31.12.79) (להלן: "הלכת ויזר") בו נקבע כי חובת בעל דירה לשאת בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף וחובת הנציגות לתפקד כיאות וליתן שירות ראוי לבעלי הדירות אינן חובות התלויות זו בזו אינו חל בענייננו זאת כיוון שהתובעת עצמה מתנה את תיקון מערכת הביוב בתשלום חובם של הנתבעים.

18. כן טענו הנתבעים כי דרישת התשלום אותה מציבה התובעת נשענת על הסכם ישן בו נקבע כי גובה דמי הניהול החודשיים יעמוד על סך \$2.17 למ"ר אך בפועל דורשת התובעת סכום גבוה בהרבה זאת ללא הצדקה. לשיטתם התובעת הפחיתה בעלויות התפעול ועל כן דמי הניהול היו צריכים לרדת. לטענת הנתבעים קביעותיה של כב' המפקחת ענתבי שרון בפסק הדין הקודם אינן מהוות מעשה בית דין שכן כל תקופת חוב עומדת בפני עצמה וודאי כי הן אינן מחייבות את הנתבע מר שמואל לוי אשר לא היה צד להליכים הקודמים. בנוסף קביעתה של כב' המפקחת ענתבי שרון היא על דרך של אומדנא: "אין זה מופרך כי בעבור 15 שנים יעמוד החיוב החודשי ללא מע"מ על 12.28 ₪ ליחידה" ואף בשל כך היא אינה מחייבת באשר להליך דנן.

ג. דיון והכרעה:

19. חובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף בבית משותף מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – "חוק המקרקעין"), הקובע כי:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' – שמירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/198/2017
מס' תיק: 2/199/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות
שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

20. חובה זו, כך נקבע, אינה מותנית בתפקודה התקין של נציגות הבית המשותף ובעל דירה אינו יכול להישען על הטענה כי סירובו לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הבית המשותף נובע מאי תפקודה של הנציגות או לאור התנהלותה, וכך נקבע:
"אין דייר פורש מציבור הדיירים ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים. אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי-קיומה של האחת על-ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. בעל דירה שחדל לשלם, אינו מקנה בכך לנציגות זכות לחדול ממתן השירות, ולהיפך" (הלכת וייזר לעיל).

21. על קופת הנציגות להתמלא באופן שוטף לשם ניהולו התקין של הרכוש המשותף ולא ניתן לאפשר מצב בו כל בעל דירה יוכל על ידי טענות מטענות שונות לעצור את הזרמת דמי הועד השוטפים. נציגות לא תוכל להתקיים במצב דברים זה. בספרו של א. אייזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" חלק שלישי (בעמ' 334), עומד המלומד על הרציונל העומד מאחורי כלל זה והוא החשיבות הניכרת לכך שהליכי גביית דמי ניהול ואחזקה בבית משותף יהיו הליכים פשוטים ומהירים:

"בעל דירה שנתבע לשלם את חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, אינו רשאי לטעון טענת קיזוז כשם ששותף במקרקעין רשאי לטעון. זאת מכיוון שהרכוש המשותף הצמוד לדירות וטפל להן, אי החזקתו בצורה תקינה כתוצאה מטענת קיזוז עשויה להתברר כעבור זמן ממושך ועלולה לפגוע קשה בדירות ובאיכות החיים של בעליהן".

22. יפים לענין זה דברי בית המשפט המחוזי בבאר שבע בע"א 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף (17.5.04):

"המערער ככל בעל דירה בבית המשותף חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים ואין הדבר נתון לשיקול דעתו. המערער אינו יכול 'להעניש' את שאר דיירי הבית ולא לשלם חלקו בהוצאות רק משום שסבור שהניהול אינו תקין או מכל סיבה אחרת... אי תשלום מיסי וועד הבית במשך תקופה ארוכה ממי שחייב בתשלום, משמעה פגיעה אפשרית בדיירי הבנין כולם, באשר יכול ונוצר חסר בקופת הנציגות והתוצאה היא הרעה בשירותים המוענקים לדיירים אשר כן ממלאים את חובותיהם". (ראו גם: עש"א (ת"א) 1208-09 רזניקוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/198/2017
מס' תיק: 2/199/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברוניסלבה נ' דיצה הדר-ניהול בתים משותפים בע"מ (פורסם בנבו,
16.02.18).

מן הכלל אל הפרט

23. לאחר שעיינתי בחומר המונח לפניי ולאחר ששמעתי את עדי הצדדים במסגרת דיון ההוכחות הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. להלן טעמי.

24. הנתבעים לא כפרו בעובדה שלא שילמו וזאת ניתן ללמוד מדברי שמואל לוי בדיון ההוכחות: **"...אני לא רוצה לשלם דמי ניהול. לא מגיע לכם, לא רוצה לשלם. גם אין לי כסף ולא רוצה לשלם"** (דיון ההוכחות עמוד 6 שורות 32-33).

25. אין בידי לקבל את עמדת הנתבעים בכל הנוגע לתפקודה התקין של התובעת כתנאי לעמידתם של הנתבעים בחובה להשתתף בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף. טענות אלה אינן יכולות לשמש כטענות הגנה בתביעה שעניינה תשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף כמפורט בפסקי הדין שהובאו על ידי לעיל. נכון הדבר הוא שגם התובעת הטוענת להיותה "מתחזק", וככזו הרי היא כזרוע הארוכה של הנציגות, לא ממלאת אחר חובותיה ולא מתקנת את מערכת הביוב המשותף אשר ככל הנראה מסבה לנתבעות נזק רב. יחד עם זאת הדרך הנכונה לתקוף התנהלות זו של התובעת או של נציגות הבית המשותף היא בהגשת תביעה עצמאית ונפרדת. תביעה זו אכן הוגשה על ידי הנתבעות (במועד מאוחר להגשת תביעה זו ובהמלצת מותב זה) יחד עם זאת הנתבעות והעומד בראשן מר שמואל לוי בחרו למשוך תביעה זו ושיקוליהם עמם (ראו עדותו של מר שמואל לוי במסגרת דיון ההוכחות מיום 10.6.20 עמוד 7 שורות 10-11 לפיה התביעה נמחקה בשל קשיים כלכליים). חובת בעלי הדירות לשאת בתשלומי דמי הניהול וההחזקה אינה מותנת בקיום חובותיה של התובעת והנתבעים אינם רשאים לעשות דין לעצמם ולהתחמק מתשלום. ככל ויש בפי הנתבעות טענות בעניין ניהולה של התובעת דינן להתברר במסגרת הליך נפרד.

26. באשר לטענת הנתבעים בעניין גובה דמי הניהול הסכם הניהול בין אלציט לחברת האם מיום 14.8.98 נקבע בסעיף 4.2 להסכם כדלקמן: **"חברת הניהול מתחייבת בזאת כי בשנת הניהול הראשונה לא יחרגו דמי הניהול (ללא קרן פחת) מסך \$2.17 (שער יציג) למ"ר ועוד מע"מ ואולם התחייבות זו כפופה לכך שלא יהיו שינויים בהוצאות הריאליות לעומת ההוצאות המשוערות בהצעה נספח ג' לגבי המשתנים הבאים: ביטוח, חשמל ומסי עיריה ומים.**

במידה ויהיו שינויים בעלויות במשתנים האמורים... באופן שעלות סעיפים אלה או איזה מהם תעלה לעומת המחירים המשוערים הנקובים בנספח ג', כי אז יועלו דמי הניהול בהתאמה בגובה התוספת האמורה, גם בשנת הניהול הראשונה."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/198/2017
מס' תיק: 2/199/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. עולה אפוא כי לשונו הברורה של סעיף 4.2 להסכם הניהול מיום 14.8.98 קובעת כי דמי הניהול לשנה הראשונה בלבד יעמדו על סך של \$2.17 ואף בהתקיים תנאים מסוימים ניתן לחרוג מכך בשנה הראשונה. ודאי שאין בסכום זה כדי להשליך על גובה דמי הניהול בשנים עתידיות. זאת ועוד על פי סעיף 4.1 להסכם הניהול מיום 14.8.98 התמורה בגין שירותי הניהול תתבצע בשיטת $cost+15\%$, כלומר כפי שטענה התובעת דמי הניהול הם נגזרת של ההוצאות ועל פיהן הם נקבעים. כדי לערער אחר גובה דמי הניהול היה על הנתבעים להוכיח כי ההוצאות שהוציאה התובעת אינן סבירות או מופרזות אך זאת לא נעשה. הנתבעים תלו ייבם בסעיף 4.2 להסכם אשר איננו מסייע להם כלל ועיקר אלא להיפך מחזק הוא את גרסת התובעת. לאור האמור אינני מוצאת כל מקום להתערב בשיעור דמי הניהול.
28. אשר על כן, אני קובעת כי דין התביעה להתקבל.
29. הנתבעות ב.ר.ג.א וטילב ישלמו לתובעת סך של 155,718.38 ש"ח ביחד ולחוד בגין חוב מושא התביעה כלפי התובעת לתביעה 198/17.
30. הנתבע מר שמואל לוי ישלם לתובעת סך של 105,002.04 ש"ח בגין חובו מושא התביעה (יזכר כי מדובר בחוב ביחד ולחוד עם שותפו לנכס מר ציון בוחניק אשר הגיע להסדר עם התובעת ושילם מחצית מסכום התביעה ההתחלתי).
31. סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.
32. בנוסף אני קובעת כי הנתבעים יישאו בהוצאות התובעת בסך 5,000 ש"ח.
33. הסכומים דלעיל ישולמו לתובעת בתוך 30 ימים מיום פסק הדין, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 15.6.2021, ה' תמוז תשפ"א, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין